



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת**

**התובעים: בתיק 6/78/2023
(להלן - "הליך ראשון")**

1. פייגשטיין גלב
 2. קוצ'ורוב פייגשטיין ז'אנה
- באמצעות ב"כ: עו"ד פרץ עודד

נגד

1. **הנתבעים:** נציגות הבית המשותף ברחוב יעל רום 19, פתח תקווה
באמצעות נלה אבישי
באמצעות ב"כ: עו"ד צרפתי רם ל.

2. יואבי ערן
3. יואבי ענת
- נתבעים 2-3 באמצעות ב"כ: עו"ד בלוזר עמינדב
4. **אסתר שחרור**
ע"י אפוטרופוס יחיאל שחרור
באמצעות ב"כ: עו"ד ברדה איתי

חברת שלאור קפיטל בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד אונגר ברק

**התובעת: בתיק 6/205/2023
(להלן - "הליך שני")**

נגד

1. **הנתבעים:** פייגשטיין גלב
2. קוצ'ורוב פייגשטיין ז'אנה
- נתבעים 1-2 באמצעות ב"כ: עו"ד פרץ עודד
3. **נציגות הבית המשותף מרחוב יעל רום 19 פתח תקווה**
על ידי נלה אבישי
באמצעות ב"כ: עו"ד צרפתי רם ל.
4. **יואבי ערן**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. **יואבי ענת**
נתבעים 4-5 באמצעות ב"כ: עו"ד בלוזר עמינדב

פסק דין

לפניי שתי תביעות בהליכים שאוחדו אשר עניינן מתן צו עשה המורה לנתבעים לתקן את הליקויים בדירתם או ברכוש המשותף, אשר גורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים, ולתקן את נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבן הפיסי של הדירות לקדמותן.

רקע עובדתי נדרש והצדדים להליך

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב יעל רום 19 פתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מיום 28.11.2013, והידוע כחלקה 296 בגוש 6360 (להלן – "**הבית המשותף**"). לבית המשותף תקנון מוסכם מתאריך 28.11.2013 (להלן – "**התקנון המוסכם**"). הבית המשותף מורכב מ- 3 אגפים בני 15 קומות וכולל סה"כ 121 דירות. בהחלטתי מתאריך 11.06.2023 הוריתי על איחוד הדיון בשני ההליכים.

2. התובעים בהליך 78/23 (להלן – "**ההליך הראשון**") **גלב וז'אנה פייגשטיין** הם הבעלים של דירה מספר 52 בבית המשותף. (להלן – "**פייגשטיין**" או "**דירה 52**"). הנתבעים בהליך זה הם נציגות הבית המשותף (להלן – "**הנציגות**"), הנתבעים 2-3, **ערן וענת יואבי** הם הבעלים של דירה מספר 60 בבית המשותף. (להלן – "**יואבי**" או "**דירה 60**"). הנתבעת 4, **אסתר שחרור** היא הבעלים של דירה מספר 56 בבית המשותף (להלן – "**שחרור**" או "**דירה 56**").

3. התובעת בהליך 205/23 (להלן – "**ההליך השני**") היא **חב' שלאור קפיטול בע"מ** הבעלים של דירה מספר 48 בבית המשותף, (להלן – "**שלאור**" או "**דירה 48**"). הנתבעים 1-2 בהליך השני הם התובעים בהליך הראשון, **פייגשטיין**. הנתבעת 3 בהליך השני היא **הנציגות**. הנתבעים 4-5 בהליך השני הם הנתבעים 2-3 בהליך הראשון, **יואבי**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. לשם הנוחות אתאר את מיקום הדירות של הצדדים להליכים בבית המשותף. בקומה ה-12 נמצאת דירה מספר 48 בבעלות **שלאור קפיטול בע"מ** התובעת בהליך השני. מעליה, בקומה ה-13 נמצאת דירה מספר 52 בבעלות **גלב וז'אנה פייגשטיין** הנתבעים 1-2 בהליך הראשון והתובעים בתיק השני. מעליה בקומה ה-14 נמצאת דירה מספר 56 בבעלות גברת **אסתר שחרור** הנתבעת 4 בהליך הראשון. מעליה בקומה ה-15 נמצאת דירה מספר 60 בבעלות **ערן וענת יואבי** הנתבעים 2-3 בהליך הראשון והנתבעים 4-5 בהליך השני.

מהלך הדיון-בקצרה

5. בתאריך 11.06.2023 התקיים דיון במעמד הצדדים, (להלן – "**הדיון**"), במסגרתו הסכימו הצדדים כי ימונה מומחה מוסכם מטעם המפקח אשר יבדוק את גורמי הרטיבות. לפיכך, מתוקף סמכותי ומכוח הוראת תקנה 88 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן – "**התקנות**"), וסעיפים 74 ו-75 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן – "**חוק המקרקעין**"), הוחלט למנות כמומחה מוסכם את המומחה דניאל אברג'ל מחברת "נו ליק", מרחוב השניים 22 ראשון לציון. אולם בתאריך 23.07.2023, ניתנה החלטה המורה על מינויו של מומחה מוסכם אחר – המהנדס ארתור וייס מחברת ארתור וייס הנדסה בע"מ, מרחוב שדרות הרדוף 7, רעננה. (להלן – "**המומחה**").

6. הוחלט כי על המומחה לתת חוות דעת בשאלות הבאות:

- א. האם קיימת רטיבות בדירת התובעים, ובאילו מקומות.
- ב. מהן הסיבות לרטיבות בדירת התובעים. האם מקורה בליקויים בדירת הנתבעים, ברכוש המשותף, בדירת התובעים או בכולם. המומחה יפרט הליקויים ומקומם בשים לב לכך שמדובר בשני הליכים שאוחדו, ויתייחס לכל הליך בנפרד.
- ג. מהן העבודות הדרושות לתיקון הליקויים. ככל שהעבודות הדרושות לתיקון הליקויים הן בדירת התובעים, בדירת הנתבעים וברכוש המשותף, יוסיף המומחה ויחווה דעתו לעניין שיעורן היחסי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ד. מהן הפעולות שבוצעו עד כה, ככל שבוצעו על ידי הנתבעים, והאם פתרו את הבעיה.

ה. מהן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבן הפיסי לקדמותן ועלותן המוערכת.

7. כמו כן, הוחלט כי בשלב זה יישאו הצדדים בשכר טרחתו של המומחה באופן שווה, שליש התובעים בהליך הראשון, שליש התובעים בהליך השני ושלש הנציגות. ובגמר הדיון בתיק ייקבע על מי מהצדדים לשאת בשכרו של המומחה ובאיזה שיעור.

8. בתאריך 21.01.2024 הגיש המומחה המוסכם את חוות הדעת (להלן – "חוות הדעת"), במסגרת חוות הדעת ציין כי הסיבות למוקדי הרטיבות נובעות מכשל של נקז המרפסת בדירה 60, אשר דרכו חדרו מים לדירות 48, 52, ו-56. וכן בפתחים בפחלה של קיר החוץ אשר החדירו מים לדירה 52. תמצית חוות דעתו מצורפת להלן:

דירה 60 (יואבי)

בדירה זו נמצאו כשלי איטום ברצפת מרפסת השמש שמצוייה מעל דירה 56 וכשל של נקז המרפסת שהחדירו רטיבות לכל שלוש הדירות האחרות, דירה 56, דירה 52 ודירה 48 שחלקם אינם תובעים או נתבעים ב-2 ההליכים, כולל נביעה בקיר החוץ.

דירה 56 (שחרור)

בדירה זו נשלל שקיים כשל צנרת. רטיבות מירבית בתחתית קיר חדר שינה המשותף עם חדר הרחצה ורטיבות מירבית בתקרת חדר רחצה בדירה 52 מלמדים על איטום לקוי של חדר הרחצה.

דירה 52 (פייגשטיין)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בדירה זו נשלל שקיים כשל צנרת. נמצאה חדירת רטיבות אל מתחת לאריחי
הריצוף ללא תרומה לחדירת רטיבות לתקרת דירה 48.

קיר חוץ

סרטון שהועבר אלי מראה פתחים בכוחלה של קיר החוץ. נזקי רטיבות בקיר חוץ
חדר שינה הורים בדירה 52 שאינו סמוך לחדר רחצה מצביע ככל הנראה על חדירת
רטיבות בעונת הגשמים.

בכתב המינוי נדרשתי לחוות דעתי לעבודות התיקון הנדרשות בדירות התובעים:

1. הליך 6/78/2023

1.1 נתבעת 1 אחראית לנזקי רטיבות בקירות החוץ בחדר שינה הורים בדירת
התובעים 1 ו-2 ונדרשת לאטום ע"י צו עשה את הפתחים בכוחלה בקיר החוץ
ע"י קבלן איטום בעל ניסיון בסנפלינג ולאחר סיום האיטום לבצע בדיקת
התזה על קיר החוץ באמצעות מעבדה מאושרת.

1.2 נתבעים 2 ו-3 אחראים בין היתר לנזקי רטיבות בחדר רחצה הורים בדירת
התובעים 1 ו-2. עליהם לבצע הרמת ריצוף במרפסת דירתם באזור התחום
בקו אדום בתכנית שבעמוד 8 בחוות דעתי פלוס 2 מ' מכל צד של הקו האדום,
לפנות את התשתית ולבצע רולקות ואיטום השטח ולאחר שיסיימו, לבצע
בדיקת הצפה תיקנית למשך 72 שעות ע"י מעבדה מאושרת כדוגמת מכון
התקנים, סיסטם, איזוטופ ומדיטסט. לאחר תוצאה מוצלחת ניתן לרצף תוך
החלפת ראש הניקוז לנקז כפול ובדיקתו ע"י מעבדה מאושרת לאחר ההרכבה.
התיקון יעשה ע"י צו עשה.

1.3 נתבעת 4 אחראית בין היתר לנזקי הרטיבות בתקרת חדר רחצה הורים של
דירת תובעים 1 ו-2 ונדרשת לפרק את ריצוף חדר רחצה הורים בדירתה כולל
2 שורות חיפוי תחתונות ואביזרי אינסטלציה הנשענים על הריצוף, לבצע
איטום כולל רולקות ולבצע בדיקת הצפה תקנית למשך 72 שעות ע"י מעבדה
מאושרת. לאחר תוצאת בדיקה מוצלחת ניתן לרצף מחדש. הביצוע יעשה ע"י
צו עשה.

1.4 התיקונים של נתבעת 1, נתבעים 2 – 3 ונתבעת 4 יבוצעו בפיקוח מומחה
שימונה ע"י ביתה משפט ובמימון נתבעת 1, נתבעים 2 – 3 ונתבעת 4.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1.5 לאחר סיום מוצלח של התיקונים, נתבעת 1, נתבעים 2 – 3 ונתבעת 4 יבצעו

תיקון שפכטל וצבע בחדר רחצה הורים ובחדר שינה הורים בדירת תובעים 1

ו- 2 או ישפו את התובעים בעלות ביצוע ע"י קבלן מזדמן המוערך על ידי בסך

של 5,000 ש"ח כולל מע"מ, 1,000 ש"ח ע"י נתבעת 1, 2,000 ש"ח ע"י נתבעים

2 – 3 ו- 2,000 ש"ח ע"י נתבעת 4.

2. הליך 205/2023

לנתבעים 1- 2 ולנתבעת 3 אין קשר לנזקי הרטיבות בדירת התובעת. לנזקים אלה

אחרים בעלי דירה מס' 60 שאינם נתבעים בהליך זה ואולם לאחר תיקון מוצלח

שיבצעו במרפסת דירתם, התיקון ימנע נזקי רטיבות חדשים בתקרת דירת

התובעת.

9. בתאריך 26.01.2024 ניתנה החלטה לפיה התבקשו הצדדים להודיע האם

בכוונתם להפנות למומחה שאלות הבהרה.

10. בתאריך 01.02.2024 הגישו הנתבעים 2-3 בהליך 78/23 (יואבי) מספר שאלות

הבהרה למומחה המוסכם. ובתאריך 08.02.2024 הגישה הנתבעת 4 בהליך זה

(שחרור) שאלות הבהרה מטעמה. יצוין כי חוות דעתו לא שונתה בעקבות

שאלות ההבהרה. בתאריך 03.03.2024 ביקשו הנתבעים 2-3 (יואבי) לחקור

את המומחה ולאחר שהפקידו ערובה, נקבע מועד לחקירתו.

11. בתאריך 13.06.2024 התקיים דיון במסגרתו נחקר המומחה המוסכם על

חוות דעתו.

12. כמו כן, נקבעו תאריכים להגשת סיכומי הצדדים בכתב. אביא כעת את

תמצית טענות הצדדים.

תמצית טענות פייגשטיין (התובעים בהליך 78/23 והנתבעים 1-2 בהליך

205/23) בסיכומיהם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. המומחה המוסכם שמונה על ידי המפקח חזר בחקירתו על קביעתו, כי דירתם של יואבי, דירה 60, היא האחראית לנזקי הרטיבות בשלוש הדירות שמתחת. (עמוד 5 לפרוטוקול שורה 2).

14. במהלך החקירה הנגדית הפנו יואבי שאלות כלפי המומחה המוסכם, אשר היו צריכים להיות מופנים כלפי חברת האיתור מדיטסט (להלן – "חברת האיתור"). לפיכך היות שחברת האיתור לא הוזמנה לדיון הדבר מהווה הסכמה לחוות הדעת. עוד יצויין שהמומחה סמך את ידיו על חוות הדעת, וקבע כי עד עתה לא קרה שחברת האיתור טעתה בבדיקות שביצעה עבורו. (עמוד 4 לפרוטוקול שורה 15).

15. לפיכך מבוקש לחייב את יואבי בביצוע מלוא העבודות לתיקון הליקויים בדירתם, לרבות להרים את ריצוף המרפסת כולו, ולייבש את כל המרפסת, כפי שהורה המומחה. (עמוד 9 שורה 38 לפרוטוקול).

16. ביחס לנזקי הרטיבות בקיר החוץ, המומחה קבע שהנציגות, היא האחראית לנזק, ויש לחייב אותה לבצע איטום של קיר החוץ כפי שהורה המומחה.

17. ביחס להליך השני, המומחה קבע כי לפיגשטיין (הנתבעים 1-2 בהליך השני והנתבעים בהליך הראשון) ולנתבעת 3 הנציגות, אין קשר לנזקים בדירת שלאור. וכי הנזקים נגרמים מדירת יואבי (הנתבעים 4-5 בהליך השני, והנתבעים 2-3 בהליך הראשון). במענה לשאלות ההבהרה של שלאור חזר המומחה על קביעתו, וקבע כי יואבי שצורפו להליך אחראים לנזק.

18. כמו כן מבוקשים שכר טרחה והוצאות משפט אשר פורטו בסיכומים.

תמצית טענות יואבי (הנתבעים 2-3 בהליך 78/23 והנתבעים 4-5 בהליך 205/23)

בסיכומיהם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19. יואבי מכירים בכך שהם אחראים לחלק מהרטיבות בדירת שחרור (הנתבעת 4 בהליך 78/23) למעט החלק שנגרם מהרטיבות בקיר החיצון עליו אחראית הנציגות. אולם הם מבקשים להורות על בדיקת הצפה בדירת שחרור בטרם ביצוע העבודות בדירתם, כדי לוודא שלא ייוחסו להם נזקים של דירות אחרות, בגין איטום לקוי בדירת שחרור.

20. יואבי מוכנים לבצע את התיקונים הנדרשים, אך כופרים באחריותם לנזקי הרטיבות בדירת פייגשטיין ובדירת שלאור. לטענתם שגה המומחה במסקנותיו, מהטעמים שלהלן.

21. ראשית הם צורפו להליך הראשון אף על פי שחוות הדעת שצורפה לכתב התביעה של פייגשטיין לא הטילה עליהם אחריות לרטיבות. כמו כן, יואבי לא צורפו כלל להליך השני בשעה שהוגשה בו התביעה, אלא רק לאחר קבלת חוות הדעת מהמומחה.

22. ביחס לרטיבות בדירת פייגשטיין (דירה 52) המומחה ייחס את האחריות לרטיבות בדירת שחרור (דירה 56), ואף ביצע בדירה זו בדיקות שהוכיחו כי האיטום בה לקוי. כמו כן, הרטיבות בדירה זו החלה בקיץ ולכן אינה קשורה לגשמים ולליקויים בנקז המרפסת שבדירת יואבי. כמו כן המומחה ייחס חלק מהאחריות בנזקי הרטיבות לליקויים באיטום קיר החיצון.

23. המומחה נשען בחות דעתו על הבדיקות של חברת האיתור. חרף קשיים שעולים מאופי ותוצאות הבדיקה. ראשית חברת האיתור ביצעה את הבדיקות ללא שימוש בצבע, על אף היותה של דירת שחרור (דירה 56), מפרידה בין דירת יואבי לדירת פייגשטיין (דירה 52). באופן הזה אי אפשר לייחס את העלייה בערכי הרטיבות בדירת יואבי. שנית, השינוי בערכי הרטיבות בדירת פייגשטיין אחרי בדיקת ההצפה היה לא מהותי. ושלישית בעת ביצוע הבדיקה על ידי חברת האיתור נעשה שימוש במקלחת שבדירת שחרור, הממוקמת מעל לדירת פייגשטיין, בניגוד להוראות של המומחה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. כמו כן, כאשר עומת המומחה עם טענתו שהייתה חדירת מים לדירת פייגשטיין עם הצילום הטרמי, הודה כי אי אפשר לסמוך על הצילום אך מנגד לא הציג ראיה אחרת.

25. אשר להליך השני חברת האיתור ביצעה בדיקת הצפה בדירת פייגשטיין, הנמצאת מעל דירת שלאור, במשך 12 שעות, ולא 24 כפי שהמומחה דרש בתחילה. עליית הרטיבות בדירת שלאור הייתה קלת ערך, (עמוד 12-13 לדו"ח מדיטסט), ואפשר ליחסה לבדיקות ההצפה שבוצעה בדירת פייגשטיין (דירה 52) או לשימוש במלקחת בדירת שחרור, ולא בהכרח לבדיקת ההצפה שבוצעה בדירת יואבי (דירה 60). יואבי מתנגדים לדרישה לפרק את כל המרפסת בדירתם.

תמצית טענות הנציגות (הנתבעת 1 בהליך 78/23 והנתבעת 3 בהליך 205/23)
בסיכומיה

26. הנציגות מכירה בצורך לתקן את האיטום בקיר החיצוני ואף פעלה כדי לעשות זאת. התיקון יעשה בהתאם לקביעת המומחה ופסק הדין שיינתן.

27. עם זאת, התברר במהלך עבודות התיקון כי הרטיבות בדירת שלאור (דירה 48), אינה נובעת מהקיר החיצוני וממי גשמים, שכן בבדיקה שבוצעה באוגוסט 2022 התגלו כמויות מים גדולות בין קומה 13 ל-14. לכן הנציגות אינה אחראית לנזקים בדירת שלאור. ואין לחייבה בשכר המומחה ובדיקת חברת האיתור מדיטסט.

תמצית טענות שחרור (הנתבעת 4 בהליך 78/23) בסיכומיה

28. חוות הדעת שצורפה לכתב התביעה לא הטילה אחריות על שחרור, ולפיכך היא אינה אמורה להיות צד להליך.

29. בנוסף הפנתה שחרור לפסק דין שניתן בהליך תאד"מ (שלום בת ים) 25802-04-22 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' משה פריזמט (נבו 2.7.2024).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות שלאור התובעת בהליך 205/23 בסיכומיה

30. המומחה קבע בחוות דעתו כי יואבי אחראים לרטיבות בדירת שלאור, עקב הליקוי באיטום מרפסת הדירה שלהם. ואף חזר על קביעה זו בחקירתו. (שורה 34-42 בעמוד 4 לפרוטוקול).

31. כמו כן, המומחה אישר את אחריות הנציגות לנזקים שנגרמו לדירת שלאור מהליקוי באיטום קיר החיצון.

32. המומחה בחוות הדעת אומנם לא ייחס אחריות לדירת פייגשטיין (הנתבעים 1-2 בהליך השני) אבל בשאלות ההבהרה ובחקירתו הודה שליכוי ברצפת חדר הרחצה גורם לדירת מים. לכן כיוון שחדירת המים היא דרך דירת פייגשטיין, לא היה מנוס מלכלול אותם בכתב התביעה.

דיון והכרעה

33. לבית המשותף אומנם תקנון מוסכם, אך הוא שותק בכל הקשור למושא המחלוקת, משכך חלות הוראות סעיפים 3 (א) ו-3 (ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין הקובעות כי:

"בעל דירה זכאי לדרוש מהנציגות שתבצע כל תיקון בבית או ברכוש המשותף, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו או בערכה."

"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון."

34. מכוחה של הוראה זו חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית המשותף או על נציגות הבית המשותף, לתקן כל ליקוי ברכוש המשותף או בדירה בהתאמה, העלול לגרום לנזק לדירה בבית המשותף. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 785/23 **שרית כרמלי נ' ירון בלובשטיין**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(נבו 14.2.2024), חובה זו היא ללא קשר לשאלה האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליו או מכל סיבה אחרת, ובין שקיימת עילת תביעה נגד מי שבנה את הבית המשותף [סעיף 3(ב) לתקנון המצוי; רע"א 653/84 **בת שבע הס נגד נציגות הבית המשותף ברחוב שפירא 19, רמת גן ואח'** (נבו 1.1.1985); המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 752/22 **בלטר ויקטור נ' צדוק קראוויז**, בפסקה 24 (נבו 27.07.2023); המפקח על המקרקעין (חיפה) 273/03 **גורביץ נ' סורקיס** (נבו 28.4.2004); המפקח על המקרקעין (חיפה) 304/04 **ולטמן נ' רכס** (נבו 21.2.2005); המפקח על המקרקעין (חיפה) 155/10 **לנדסברג נ' פרייברג** (נבו 23.11.2010); המפקח על המקרקעין (פ"ת) 695/19 **טייבי אייל נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן צבי 25-27 בפתח תקווה** (נבו 23.8.2020); המפקח על המקרקעין (חיפה) 104/21 **שרבקוב לאוניד נ' שטייר רבקה שינה** (נבו 1.5.2022); המפקח על המקרקעין (נתניה) 334/19 **אלופי ערן נ' עמרם סולטן** (נבו 25.1.2023); י' ויסמן, "דיני קניין - בעלות ושיתוף" (תשנ"ז-1997), עמוד 482; א' אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 160].

35. לנוכח טענות הצדדים, מונה כאמור בהסכמת הצדדים המהנדס ארתור וייס, כמומחה מטעם המפקח על רישום מקרקעין, אשר יחוה דעתו בעניין גורמי הרטיבות בדירה והעבודות הדרושות לתיקון הליקויים ולתיקון נזקי הרטיבות. בחוות דעתו עמד המומחה על נזקי הרטיבות שאותרו, כמפורט לעיל.

36. כידוע, המומחה מטעם בית המשפט משמש זרועו הארוכה של בית המשפט [רע"א 337/02 **מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ**, פ"ד נו(4) 673, 676 (2002); רע"א 408/14 **מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' פלוני**, פסקה 6 (נבו 9.2.2014); רע"א 9027/07 **אריה חברה לביטוח בע"מ נ' בשאראת** (נבו 30.12.2007)]. לכן גם נפסק כי ככלל, לאחר שבית המשפט ממנה מומחה מטעמו, ומגדיר את תחומי תפקידו, עליו לאפשר למומחה לנהל את הליך הבדיקה לפי מיטב שיקול דעתו המקצועי, ולמעט עד מאד בהתערבות שיפוטית במהלך עבודתו, ובטרם הגשת חוות דעתו [רע"א 8261/22 **מ.ע.ג.ן - יעוץ וניהול נכסים בע"מ נ' פז הנדסה ובניין בע"מ** (1999), בפסקה 8 (נבו 18.12.2022)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. וכן, ככלל לא יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה מטעמו בהעדר נימוקים משכנעים ובהם שהמומחה שגה שגיאה כה גסה במסקנותיו עד שבית המשפט, החסר את המומחיות בתחום שבו מונה המומחה, יגיע למסקנה שחוות דעת זו מופרכת[ראו: ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 949, 936 (2002); ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי (נבו) 31.12.1988].

38. כאמור חוות הדעת של המומחה חילקה את האחריות לנזקי הרטיבות מושא בשני ההליכים בין נציגות הבית המשותף, בעלי דירה 60 (יואבי), ובעלת דירה 56 (שחרור). כך שנציגות הבית המשותף אחראית לנזקי הרטיבות בקיר החיצוני הסמוך לדירת פייגשטיין (דירת 52). יואבי, (דירה 60) אחראים לחלק מנזקי הרטיבות שבשלוש הדירות שמתחתיהם, דירה 48 (שלאור), דירה 52 (פייגשטיין) ודירה 56 (שחרור). דירה 56 (שחרור) אחראית לחלק מנזקי הרטיבות של דירה 52 שמתחתיה (פייגשטיין).

39. יואבי (דירה 60) חלקו על חלק ממסקנות חוות דעת המומחה. יואבי הסכימו עם קביעת המומחה על אחריותם בגין חלק מנזקי הרטיבות בדירה 56 (שחרור) אך חלקו על קביעתו כי הם אחראים לנזקי הרטיבות בדירות 52 (פייגשטיין) ו-48 (שלאור). כמו כן, הם התנגדו לדרישת פייגשטיין לבצע הרמת ריצוף בכל שטח המרפסת ולא רק בשטח שאותו סימן המומחה בחוות הדעת.

40. שאר הצדדים לא חלקו על קביעותיו של המומחה, ואף הסכימו לבצע את התיקונים שדרש. עולה אם כן, שהמחלוקת שנותרה היא אחריותם של יואבי בעלי דירה 60 לנזקים בדירות 52 (פייגשטיין) ו-48 (שלאור), שאלת חיובם בתיקון הנזקים כפי שקבע המומחה וכן, באשר לאופן שבו יבוצע התיקון במרפסת דירת יואבי (דירה 60).

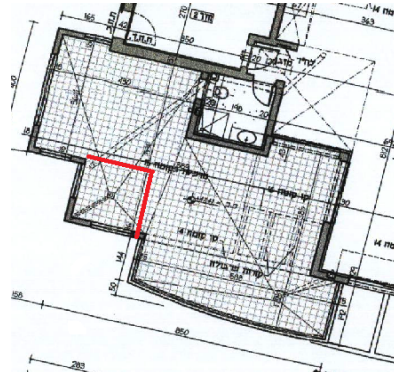
41. אשר לאופן התיקון שיבצעו יואבי בעלי דירה 60. המומחה בחוות דעת סימן באדום את שטח המרפסת שנמצא מעל חדר הרחצה של דירת שחרור (דירה 56) וקבע שיש לבצע הרמת ריצוף בשטח ואיטום בשטח זה ועוד שני מטרים שסובבים אותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



42. פייגשטיין טוענים כי המומחה בחקירתו טען כי יש לבצע הרמת ריצוף בכל שטח המרפסת. אלא שלאחר עיון בחוות דעתו של המומחה, ובפרוטוקול החקירה של המומחה, הגעתי למסקנה שאין לסטות מהכתוב בחוות הדעת. אומנם המומחה בחקירתו טען כי עדיף יהיה לבצע הרמת רצפה בכל שטח המרפסת, אך גם הרמת ריצוף בשטח המסומן באדום ובשני מטר הסובבים אותו יספיקו כדי לפתור את נזקי הרטיבות.

43. וכך קיבלו הדברים ביטוי בפרוטוקול הדיון.

ש.: אתה ביקשת שירימו את הריצוף בשטח שהוא הרבה יותר גדול משטח ההצפה?

ת. ביקשתי 2 מ' מקו חדר הרחצה שנמצא מתחת. ופה פעלתי לקולה כי במקרים אחרים מבקשים לפרק את כל הריצוף ולמה זה? כי מים מוצאים את הדרך להגיע מכל מיני מקומות. מבחינתי הפתרון של 2 מ' מהיקף חדר הרחצה שלמטה נותן מענה ראוי אם כי אינו מוחלט ופה דאגתי שובל חסוך בעלויות.

ש.: יש שטח אדום שתחמת שיש לעשות בו את ההצפה וזה לא בהכרח חדר הרחצה למטה.

ת. אדום זה חדר הרחצה למטה. זה ההיקף - זה סכמתי של חדר הרחצה למטה. זה עמוד 8

ש.: אתה אומר שביקשת 2 מ' נוספים כדי להיות בטוח?

ת. כן

ש.: אם יעשו היום את העבודות יש צורך למצוא בעל מקצוע נורמלי...



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ת. התכוונתי ל 30 ימים מיום שנבחר כבר בעל המקצוע. יש לי שם של מישהו שיכול להיות זמין

ש. : ואחר כך יש לתאם בדיקה עם מכון התקנים?

ת. אתה יכול מכון התקנים, או איזוטופ ויש כל כך הרבה אז תוכל למצוא מישהו שזמין

ש. : אבל לפי סדר הפעולות שאמרת יש לפרק, לעשות איטום, הכל נעשה פתוח, למצוא מכון שיעשה הצפה, לתת לזה להתייבש...

ת. כשבעל המקצוע שהוא בעל נסיון בנושא האיטום הוא יודע בדיוק כמה זמן יקח לו לפרק ולעשות האטום ולהביא את זה למצב שיבדק על ידי מכון התקנים ואז לעשות ההצפה. זה לדעתי לפתוח שטח של 8 מ"ר - 12 מ"ר - 20 מ"ר ולעשות איטום זה עניין של שבוע אם בעל המקצוע זמין. יש לי בעל מקצוע שעושה זאת כרגע מטעם בית המשפט לא מטעמי.

ש. : אתה יודע אם בעלי מקצוע נותנים אחריות על האטום? בעלי המקצוע שבדקתי לא מוכן לתת אחריות

ת. לכן אני חוזר שמומחים אחרים אומרים שמדובר במרפסת של 47 מ"ר אז הם דורשים מראש לפרק את כל המרפסת. ואז יש אחריות. אני לא מתנגד לזה שתפורק כל המרפסת אני בעד זה.

(עמוד 9 לפרוטוקול הדיון מיום 13.06.2024).

44. עולה אם כן, כי אין סתירה בין חוות הדעת של המומחה, לבין מה שמסר בעדותו. ולפיכך העבודות יבוצעו בהתאם למה שכתב המומחה בחוות הדעת, קרי הרמת הריצוף בשטח שסומן באדום ועוד שני מטרים שסובבים אותו.

45. אשר לאחריות יואבי לנזקי הרטיבות בדירת פייגשטיין (התובעים בהליך הראשון) לאחר שבחנתי היטב את חוות דעתו של המומחה, את תשובותיו לשאלות ההבהרה ואת פרוטוקול הדיון במסגרתו נחקר המומחה בחקירה הנגדית, לא מצאתי כל סיבה והצדקה, לסטות מחוות הדעת שמסקנתה ברורה ובהירה ואסביר.

46. כאמור, כדי לסטות מחוות דעת המומחה, על בית המשפט להגיע למסקנה כי המומחה שגה שגיאה כה גסה במסקנותיו, עד שבית המשפט החסר את המומחיות בתחום שבו מונה המומחה, יגיע למסקנה שחוות דעת זו מופרכת. יואבי ביקשו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להוכיח כי שגה המומחה במסקנותיו, הן על בסיס הסתירה לכאורה בין המפרט שהציג לחברת האיתור לבין הבדיקות שביצעה בפועל. והן על בסיס הקביעה כי אי אפשר להוכיח קשר לרטיבות בדירה 52 (פייגשטיין) מבדיקת ההצפה בדירה 60 (יואבי), ללא שימוש בצבע מאחר שדירה 56 (שחרור) מפרידה ביניהם.

47. הכלל הוא ש"מומחה שמינה בית המשפט אינו רשאי לפטור את עצמו מלתת חוות-דעת עצמאית משלו, שתהיה פרי הבדיקה, המומחיות, העיון ושיקול הדעת שלו לבדו. כמו השופט, שאינו רשאי להעביר את החלטתו לגורם אחר, אלא עליו לשאת אותה לבדו, במלוא כובדה, על כתפיו שלו, ועליו להפעיל שיקול דעת עצמאי" [רע"א 7265/95 שרון גלדשטיין נ' ג'נט בראל, נ(3), 214 218 (1996)] (להלן-"עניין שרון גלדשטיין"). אומנם אמירה זו של כב' השופט טירקל הייתה בנוגע למומחה רפואי, בתיק העוסק בתאונת דרכים, כאשר בתחום זה ככלל אסור למומחה להיחשף לחוות דעת, להבדיל מהליכים אחרים, שבהם ככלל, מותר למומחה להיחשף לחוות דעת נוספות. אך הכלל, ביחס לעצמאות המומחה, חל גם לגבי מומחים שמונו בתחומים נוספים, כגון מומחים בתחום ההנדסה [ע"א 8950/07 עיריית נצרת נ' ג'ריס כרדוש, בפסקה 8 (נבו 24.11.2010)].

48. אלא שכפי שאף נפסק בעניין שרון גלדשטיין: "אין המסקנה צריכה להיות בהכרח פסילתה של חוות הדעת, אלא שומה על בית המשפט לשקול אם כתוצאה מהסטייה ממצוות התקנה אמנם נגרם לבעל הדין הנוגע בדבר עיוות דין" (רע"א [3358/91 סהר חברה ישראלית לביטוח בע"מ נגד ציון](#)).

49. ואכן, נקבע לא פעם כי "המומחה רשאי לעשות שימוש בממצאיו של מומחה אחר, אולם אין הוא רשאי לאמץ את חוות דעתו מבלי להפעיל שיקול דעת עצמאי". [רע"א 7714/05 אלגרה כהן נ' רשות הנמלים והרכבות נמל חיפה (נבו 26.1.2006)].

50. ובמיושם לענייננו - בתאריך 7.11.2023, הגיש המומחה "בקשה למתן הוראות", ובמסגרתה, לאחר שפירט את פעולותיו ביחס לחוות הדעת, נכתב באופן מפורש כי "לאור בדיקתי נדרשת בדיקה משלימה של חברת איתור לביצוע בדיקת המטרה, בדיקות הצפה, בדיקת ראשי ניקוז ובדיקות בתוך צנרת הניקוז והביוב עם סיב אופטי. ערכתי מפרט והסברים וקיבלתי הצעה ממעבדת מדיטסט שהיא למיטב דעתי מעבדה שקיבלה הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. לאחר הקטנה/הורדה של 2 סעיפים ובקשתי שאושרה לקבלת הנחה, עלות כלל הבדיקות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

היא... אבקש אישור המפקח השיפוטי הנכבד ואופן החלוקה של התשלום בין הצדדים".

51. בתאריך 23.11.2023, ניתנה החלטתי המאשרת את הבקשה, תוך חלוקת התשלום בין הצדדים. בתאריך 17.12.2023, הודיע המומחה כי תואמה בין הצדדים בדיקת חברת האיתור (מדיטסט).

52. לחוות דעתו המפורטת של המומחה שהוגשה בתאריך 21.1.2024, צורף גם דו"ח בדיקה של חברת האיתור מדיטסט מתאריך 8.1.2024, החתומה על ידי שי הרוש.

53. עיינתי היטב בחוות הדעת של המומחה על צרופותיה, ובפרוטוקול הדיון שבמסגרתו נחקר המומחה, ולא מצאתי כי המומחה פעל בחוסר תום לב וכי נגרם עיוות דין כלשהו. התרשמתי כי המומחה הפעיל שיקול דעת עצמאי, ומסקנותיו ברורות והגיוניות והן אומנם נסמכות גם על הבדיקות שבצעה חברת האיתור, אך בסופו של דבר, המומחה הפעיל שיקול דעת עצמאי שכלל גם בדיקות עצמאיות שבוצעו על ידו.

54. כך למשל, בחוות הדעת ציין המומחה בהרחבה את הבדיקות הנרחבות שביצע, בביקורו בתאריך 2.11.2023, בבית המשותף ובדירות הצדדים, וצירף גם תיעוד לבדיקות אלו, ואת אופן הבדיקה שביצע שכללה "בדיקה ויזואלית מצלמה תרמית של חברת FLIR ו-2 מכשירים למדידת רטיבות בטכנולוגיות שונות של חברת PROTIMETER" (סעיף יא לחוות הדעת) וכן את המידע שהיווה רקע לבדיקתו (סעיף יב לחוות הדעת).

55. המומחה אף ציין באופן מפורש בחוות דעתו כי בדיקת חברת האיתור, היא בדיקה משלימה, ובמילותיו "לאור תוצאות בדיקתי נדרשה בדיקה משלימה של חברת איתור המומחית בתחומה לביצוע בדיקת המטרה, בדיקות הצפה, בדיקת ראשי ניקוז ובדיקות בתוך צנרת הניקוז והביוב עם סיב אופטי" (עמ' 20 לחוות הדעת), שכן בבדיקה שבצעה בעצמו עלה כי "חלק גדול של ליקויי הרטיבות היו יבשים, יתכן בגלל תיקונים שבוצעו ו/או העדר גשמים" (עמ' 21 לחוות הדעת).

56. כך שבחוות דעתו ציין המומחה את עיקרי תוצאות הבדיקה שבוצעו על ידי חברת האיתור, ושאלו תמכו במסקנותיו. יצוין דבר לא מנע מהצדדים, לרבות מיואב, לבקש לחקור גם את חברת האיתור על ממצאיה. אך הם בחרו שלא לעשות כן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

57. וכן, איני מקבל את טענות יואבי בקשר למסקנות המומחה בכל הקשור לשימוש במקלחת שנעשה לטענתם בדירת **שחרור** (דירה 56). מקובלים עלי הסבריו של המומחה בעדותו, כי שימוש במקלחת לא היה צריך להעלות את ערכי הרטיבות, כיוון שמדובר בשטח מוגדר ותחום. כך שלא מצאתי לנכון לסטות מחוות דעתו של המומחה בעניין זה. וכך קיבלו הדברים ביטוי בפרוטוקול הדיון:

ש.: הבנתי. אז אם בזמן בדיקות ההצפה, היה שימוש במקלחת, זה למעשה סוג של הצפה, נכון?

ת. לא בדיוק. כי במקלחת יש תא מקלחת והמים נמצאים בתא המקלחת ולא בכל חדר הרחצה שהוא בסדר גודל של פי 4-5 מתא המקלחת

ש.: זו התשובה שלך?

ת. בהחלט

(עמוד 3 לפרוטוקול הדיון 13.06.2024).

58. אשר לטענת **יואבי** כי היות שערכי הרטיבות בדירת **שחרור** (דירה 56) בטרם בדיקת ההצפה נמוכים, באופן משמעותי מערכי הרטיבות בדירת **פייגשטיין** (דירה 52) בטרם בדיקת ההצפה, הדבר מלמד שמקור הרטיבות אינו בדירתם, דירה 60. טענה זו נכונה באופן חלקי גם על פי חוות דעתו של המומחה. שכן, המומחה ציין בחקירתו ובחוות הדעת שהרטיבות בדירת **פייגשטיין** (דירה 52) נובעת בין היתר מכשלים באיטום בדירת **שחרור** (דירה 56), ואף המליץ על חלוקת האחריות לנזקים בדירת **פייגשטיין** (דירה 52) בין דירת **שחרור** (דירה 56), לדירת יואבי (דירה 60) באופן שווה. ובמילותיו:

ש.: אשר לי שהערך שבדקו לפני בדיקת ההצפה 23.5 בדירה מס' 56 ואחרי זה 87.2 נכון?

ת. נכון

ש.: אני מפנה לעמוד 10, לפני בדיקות ההצפה אני מראה לך שבדירה מספר 52 הערך הראה 74.4 ואילו בדירה 48 – הערך הראה (בעמוד 12) הוא 20.7. זה לפני שהיתה ההצפה. זה מהרטיבות שקיימת מהגשם או מהמקלחות. זה לפני שהתערבו ברטיבות. אתה מסכים איתי שזה לא הגיוני שבדירה 56 הערך כה נמוך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אם המקור לרטיבות הוא מהגג ואילו מתחת לדירה – הערך של 70 אז יש משהו באמצע?

ת. דירה מס' 56 נמצאת למרפסת של דירה מס' 60 לפני הצפה של מרפסת דירה מס' 60 היה ערך של 23.5 וברגע שהציפו את המרפסת של דירה מס' 60 הערך קפץ פי שלוש. זה מדובר באחוזים. כלומר זה קפץ מ 23% ל 87%-. וזה אחרי הצפה של הדירה מלמעלה אז ברור ומובן מאליו אז ההצפה בדירה מספר 60 גרמה לקפיצה הזו. דירה מס' 56 צריכה להחליף את האיטום. הוכח מעל לכל ספק שהאיטום של מרפסת דירה 60 מחדיר מים לדירה מס' 56 – מהנקז והאיטום ללא יוצא מן הכלל. את כל הקטע שם צריך לפרק ולעשות חדש. הוכח שמרפסת דירה מס' 60 מחדירה מים למרפסת דירה 56 שמצויה מתחת. הרצפה של דירה מס' 56 לא תקינה. האיטום שם לא תקין. ובלי הבדיקה של מדיטסט אמרתי שהאיטום לא תקין ויש להחליפו. לכן מהתחלה היה שם רטיבות גבוהה שגדלה עוד יותר בעקבות ההצפה. בדירה מס' 52 יש 2 מקורות רטיבות. מקור רטיבות גדול זה הרצפה של חדר רחצה של דירה מספר 56 ומקור רטיבות שני שעליו לא חשדתי אבל הוכח על ידי מדיטסט שברגע מציפים את מרפסת דירה מס' 60 נגרמת גם עליה קטנה כזו ואחרת בדירה מס' 52 העלייה היא קטנה בגלל המרחק הגדול, כנראה. (עמוד 7 לפרוטוקול מיום 13.06.2024).

59. כאמור, המומחה חזר על הסבר זה, והדבר אף מתיישב עם כך שבוטלה בדיקת ההצפה בדירת שחרור (דירה 56), שכן הוא סבר שדירה זו מציפה את דירת פייגשטיין (דירה 52) באופן מובהק. בדיון, הסביר המומחה מדוע לא היה צורך בבדיקת הצפה בדירת שחרור, ובמילותיו: "בדירה 56 גיליתי רטיבות חזקה מאד. ביצעתי מדידות באמצעות שני מכשירים... ככל שאני מקבל תוצאות חריגות גבוהות ברור ומובן מאליו שהאיטום של הדירה מעליה - כשל. ... ולכן לא נדרשתי לעשות בדיקת איתור-הצפה. אני רוצה להבהיר שוב, אני מבקש חברת איתור רק במקומות שיש ספק ולא במקומות שאין לי ספק.

ש. כלומר לדירה 56 היה ברור מאליו שאין צורך בבדיקת הצפה?

ת. ברור במאה אחוזים

(ההדגשה אינה במקור, מ"פ. עמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 13.06.2024)



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

60. לפיכך מקובלת עלי מסקנתו של המומחה, גם בעניין בדיקת ההצפה, ואיני מוצא לנכון לסטות מחוות הדעת גם בנושא זה.

61. אינני מקבל את טענת יואבי ולפיה המומחה הודה בחקירתו שאין להישען על הסריקה הטרמית שצורפה לחוות הדעת. אני סבור שלאור ממצאי בדיקת ההצפה, והיות שאחריות **יואבי** (דירה 60) לנזקי הרטיבות בדירות שמתחתיה הוכחה, ממילא אין משמעות לנושא הסריקה הטרמית.

62. אוסיף עוד כי אין מחלוקת בין הצדדים כי ישנם ליקויים בדירת יואבי, הגורמים לנזקי רטיבות בדירה 56 (שחרור). סלע המחלוקת הוא האם הוכח שליקויים אלו הם הגורמים גם לנזקים בדירות שמתחת לדירה 56. טענת יואבי כי הבדיקה של חברת האיתור נעשתה תוך סטייה מהמפרט שהוגדר לה על ידי המומחה אינה נכונה.

63. במפרט הבדיקות שאותו הגדיר המומחה לחברת האיתור נכתב כך "**לעשות כמה שאפשר בדיקות במקביל תוך שימוש בצבע ובלבד שלאחר כל בדיקה תיבדק השפעתה בנפרד משאר הבדיקות.**" כלומר, הדרישה לבצע שימוש בצבע הועלתה רק ביחס למצב שבו מתבצעות שתי בדיקות הצפה במקביל, ולא כאשר מבוצעת בדיקה אחת גם כאשר ישנה דירה שמפרידה בין הדירה המזיקה לדירה הניזוקת.

64. באופן דומה השיב המומחה בחקירתו, כאשר נשאל מדוע לא בוצעה בדיקת הצבע בצבע.

ש. : נכון שאתה מבצע בדיקת הצפה בשני מקומות שונים ומוצא רטיבות מתחתם יש קושי לדעת מאין מקור המים?

ת. תלוי במיקום. אם אתה עושה בדיקה בדירה מספר 60 - כל בדיקת הצפה היא ... בדיקת הצפה בדירה 60 הראתה שהרטיבות הייתה בכל הדירות. תלוי באיזה דירות עשו את בדיקת ההצפה

ש. : אני שואל אותך יש לך דירה מס' 60 שאתה עושה הצפה ודירה מס' 52 שאתה עושה הצפה ואתה מקבל מים בדירה מס' 48. איך אתה יודע מאין המים אם אין צבע? ואיך ידעת את זה מראש שיקרה משהו שלא צריך בדיקת הצפה עם צבע בשביל זה?

ת. זה מיומנות של חברת האיתור.

ש. : אז לשאול אותם את זה? אז אולי אני צריך לחקור אותם?



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ש.: אני מפנה אותך לעמוד 22 בחוות הדעת שלך יש שם סעיף של הערות.

ת. כן אני רואה.

ש.: אשר לי שזה המפרט שהעברת למדיטסט כולל המפרט מעליו

ת. כן

ש.: ודרשת מהם לעשות בדיקת הצפה עם צבע? נכון?

ת. לעשות כמה שאפשר בדיקות... כולל שימוש בצבע ובלבד...

ש.: ביקשת מהם צבע או לא ביקשת?

ת. אני לא מתערב בבדיקות שלהם. אני אומר להם שבמידה והם עושים בדיקות במקביל שיפעילו שיקול דעת אם לעשות בדיקה עם צבע?

ש.: הייתה לך שיחה איתם?

ת. זו חברה שעושה איתור באלפי מקומות ואני לא מתערב באופן הטכני של הביצוע של האיתור. ככל שהם חושבים שיש צורך לעשות בדיקה עם צבע וצבע לא עולה כסף יותר. אם הם חושבים שצריך הם משתמשים. אם הם חושבים שלא צריך אז הם לא עושים כי חוות הדעת ברורה. אני לא כותב להם באיזה מכשיר לעשות ובאיזה צבע לעשות. אני מבקש לעשות כמה בדיקות במקביל ולא בדיקות בטור כי זה עולה כפול אם הם באים ל-4 ימים במקום ליומיים. הכל עולה כפול. לכן שיעשו בדיקות במקביל ועם צבע כשצריך.

(עמודים 5-6 לפרוטוקול הדיון 13.06.2024).

65. עולה אם כן שלא הייתה סתירה בין המפרט שהוגדר לחברת האיתור לבין הבדיקה שנעשתה בפועל. כפי שעולה מדו"ח חברת האיתור, ומפרוטוקול הדיון, אין חולק כי ערכי הרטיבות עלו אחרי בדיקת ההצפה בדירת יואבי (דירה 60) בשלוש הדירות שמתחתיה. כך שלאור האמור לעיל, החלטתי לאמץ את מסקנותיו של המומחה המוסכם.

סיכום אופרטיבי

66. ניתן בזה צו עשה המורה לנציגות הבית המשותף (הנתבעת 1 בהליך 78/23 והנתבעת 3 בהליך 205/23) לאטום את הפתחים בכוחלה בקיר החוץ על ידי קבלן איטום בעל ניסיון בסנפלינג ולאחר סיום האיטום לבצע בדיקת התזה על קיר החוץ באמצעות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מעבדה מאושרת (סעיף ג 1.1 לחוות הדעת).

67. העבודות המנויות בסעיף 66 לעיל, תושלמנה בתוך 90 ימים מיום מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. בתוך עשרה ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים כאמור, תמציא **הנציגות** (הנתבעת 1 בהליך 78/23 והנתבעת 3 בהליך 205/23) **לפייגשטיין** (התובעים בהליך 78/23 והנתבעים בהליך 205/23) **ולשלמור** (הנתבעת בהליך 205/23, אישור בכתב מטעם הגורם שביצע את העבודות, המאשר כי העבודות לתיקון הליקויים ברכוש המשותף, בוצעו לפי המפורט בפסק הדין.

68. ניתן צו עשה המורה ל-**יואבי ערן ויואבי ענת**, יחד ולחוד (הנתבעים 2-3 בהליך 78/23 והנתבעים 4-5 בהליך 205/23) לבצע הרמת ריצוף במרפסת דירתם באזור התחום בקו אדום בתכנית שבעמוד 8 לחוות דעתו של המומחה, פלוס 2 מ' מכל צד של הקו האדום (לפי התשריט שבסעיף 41 לפסק הדין), לפנות את התשתית ולבצע רולקות ואיטום השטח ולאחר שיסיימו, לבצע בדיקת הצפה תיקנית למשך 72 שעות על ידי מעבדה מאושרת כדוגמת מכון התקנים, סיסטם, איזוטופ ומדיטסט. לאחר תוצאה מוצלחת ניתן לרצף תוך החלפת ראש הניקוז לנקז כפול ובדיקתו על ידי מעבדה מאושרת לאחר ההרכבה (סעיף ג 1.2 לחוות הדעת).

69. העבודות המנויות בסעיף 68 לעיל, תושלמנה על ידי **יואבי** בתוך 90 ימים מיום מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. בתוך עשרה ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים כאמור, ימציאו **יואבי** (הנתבעים 2-3 בהליך 78/23 והנתבעים 4-5 בהליך 205/23) **לפייגשטיין** (התובעים בהליך 78/23 והנתבעים בהליך 205/23) **ולשלמור** (התובעת בהליך 205/23) אישור בכתב מטעם הגורם שביצע את העבודות, המאשר כי העבודות לתיקון הליקויים בדירת יואבי, בוצעו לפי המפורט בפסק הדין.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

70. ניתן צו עשה המורה **לאסתר שחרור** (הנתבעת 4 בהליך 78/23), לפרק את ריצוף חדר רחצה הורים בדירתה כולל 2 שורות חיפוי תחתונות ואביזרי אינסטלציה הנשענים על הריצוף, לבצע איטום כולל רולקות ולבצע בדיקת הצפה תקנית למשך 72 שעות על ידי מעבדה מאושרת. לאחר תוצאת בדיקה מוצלחת ניתן לרצף מחדש. (סעיף ג 1.3 לחוות הדעת).

71. העבודות המנויות בסעיף 70 לעיל, תושלמנה בתוך 90 ימים מיום מתן פסק הדין. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. בתוך עשרה ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים כאמור, תמציא **שחרור** (הנתבעת 4 בהליך 78/23) **לפייגשטיין** (התובעים בהליך 78/23) אישור בכתב מטעם הגורם שביצע את העבודות, המאשר כי העבודות לתיקון הליקויים בדירת שחרור, בוצעו לפי המפורט בפסק הדין.

72. אציין כי אומנם המומחה חיווה דעתו כי "**התיקונים של נתבעת 1, נתבעים 2 – 3 ונתבעת 4 יבוצעו בפיקוח מומחה שימונה ע"י ביתה משפט ובמימון נתבעת 1, נתבעים 2-3 ונתבעת 4**" (סעיף 1.4 לחוות הדעת). אולם בנסיבות העניין, ובשל ריבוי הצדדים כשכל אחד מהם נושא אחר שלתיקונו הוא אחראי, ובשים לב לביצוען העבודות ולאופיין, סברתי כי אין הכרח למנות מומחה מטעמי שיפקח על העבודות, אולם כאמור אין בכך כדי להפחית מהחבות של כל אחד מהצדדים, בהתאם לפסק הדין.

השבת מצבה הפיסי של דירת התובעים לקדמותו

73. כאמור, במסגרת הסעדים שנתבעו על ידי **פייגשטיין**, התבקש "**לצוות על הנתבעים בצו עשה קבוע להשיב מצב לקדמותו ולצוות על הנתבעים לתקן על חשבונם את הליקויים גם אצלם וגם בדירת התובעים...**" (סעיף 12 לכתב התביעה). גם בהליך השני שבו תבעה **שלאור**, הופיע סעד דומה (ראו סעיף 15 א לכתב התביעה).

74. במסגרת החלטת המינוי, התבקש המומחה לחוות דעתו גם לעניין זה (ראו סעיף 5 ה להחלטת המינוי מתאריך 23.7.2023), וכך הוא אכן עשה. עם זאת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ביחס להליך השני, תביעת שלאור, קבע המומחה כי "לנתבעים 1-2 ולנתבעת 3 אין קשר לנזקי הרטיבות בדירת התובעת. לנזקים אלה אחרים בעלי דירה מס' 60 שאינם נתבעים בהליך זה ואולם לאחר תיקון מוצלח שיבצעו במרפסת דירתם, התיקון ימנע נזקי רטיבות חדשים בתקרת דירת התובעת". בשל מסקנה זו, לא הטיל המומחה אחריות על מי מהצדדים ביחס להשבת דירתה של שלאור לקדמותה, ואני מסכים עימו. מובן כי אין בכך כדי לחסום את שלאור לפנות בהליך המתאים, ומבלי שאני מחווה דיעה ביחס לסיכויי הליך כזה.

75. לפיכך, בתוך שלושים ימים ממועד סיום תיקון הליקויים כפי שפורט לעיל, יבצעו פייגשטיין (התובעים בהליך 78/23) את העבודות הבאות כפי שמפורט בסעיף 1.5, בעמוד 24 לחוות הדעת: "תיקון שפכטל וצבע בחדר רחצה הורים ובחדר שינה הורים".

76. בתוך 14 ימים מיום שיציגו פייגשטיין (התובעים בהליך 78/23) אישור בכתב על ביצוע העבודות בדירתם, ישולם להם הסכום שהוערך על ידי המומחה המוסכם, בסך של 5,000 ₪ כולל מע"מ, ובאופן הבא: 1,000 ש"ח על ידי נתבעת 1 (נציגות הבית המשותף). 2,000 ש"ח על ידי נתבעים 2-3 (יואבי) ו- 2,000 ש"ח על ידי נתבעת 4 (שחרור), וזאת בהתאם לקביעתו של המומחה המוסכם (סעיף 1.5, בעמוד 24 לחוות הדעת).

77. אדגיש שככל שלשם ביצוע התיקונים בדירות הצדדים, צריכים אנשי המקצוע גישה לדירת מי מהצדדים אני מורה לצדדים לאפשר את הגישה לשם ביצוע התיקונים מתוך דירתם, לאחר תיאום טלפוני מראש. שכן, חובתו של בעל דין לאפשר תיקון ליקויים מתוך דירתו גם אם אלו ליקויים שאין מקורם בדירתו. חובה זו מעוגנת בסעיף 3(ב) לתקנון המצוי. לעניין זה יפים הדברים, שנקבעו בפסק דין רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו- 18 אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (1994): "אכן, גילויה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילויה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית (ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב ליתן



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לבעל דירה אחרת להיכנס אל דירתו, במקום של צורך בתיקונם של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף - אם תרצה: החיים יחדיו - אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת: מצמצם ומצר הוא את תוכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף."

78. לפני סיום - בכתב התביעה של שלאור, התבקש ליתן סעד המשקף "פיצוי בגין הנזקים בדירת התובעת, לרבות אובדן ימי שכירות, עוגמת נפש ואבדן הנאה (סעיף 15 ג לתביעת שלאור). אלא שסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין מעוגנת בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, אשר קובע בצורה מפורשת ודווקנית את סמכויות המפקח על רישום המקרקעין, ועניין שלא נמסר לסמכותו של המפקח במפורש בסעיף זה, אינו מצוי תחת סמכותו של המפקח, לרבות סעדים נזיקיים [ד"נ 20/73, שמע נ' סדובסקי פד"י כח (1) 730 (1974); ע"א 2295/01 מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז'בוטינסקי (נבו 30.6.2002); רע"א (י-ם) 38744-06-16 הושיאר נ' אברהם רחמים (נבו 09.03.2017); ע"א (ת"א) 1480/02 גרש נ' נציגות הבית המשותף (נבו 9.7.2003)]. לפיכך, בכל הקשור לסעדים הנזיקיים, לרבות לעניין עוגמת הנפש והחזר עלות תיקונים, איני יכול להידרש אליהם, תוך שאין בכך כדי לחסום את התובעת שלאור (וגם התובעים בהליך הראשון שלא תבעו סעד נזיקי בתביעתם אלא השבת המצב לקדמותו בפן הפיזי) לפעול בהליך המתאים לעניין זה, ובכפוף לכל דין ובלי שיהיה בכך כדי להביע עמדה או דיעה בקשר לסיכויי ההליך.

הוצאות ההליך

79. אשר להוצאות משפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחויב בהוצאות ראליות של בעל הדין שכנגד [ע"א 9648/16 אורהייטק בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם GIS (נבו 28.2.2018)]. כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151 (א) לתקנות הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". אשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153 (ג) לתקנות). בהתאם לפסיקה, בכל הקשור להוצאות ההליך, יש להפריד בין הצדדים להליך ואין לראותם כמקשה אחת לעניין שיקולי הוצאות ההליך. לכן ככלל, בתיק שבו מספר נתבעים, שלכל אחד מהם אחריות אחרת, אין לחייבם "ביחד ולחוד" [ראו למשל ע"א 967/22 טיפול רפואי מיידי (טר"מ) נ' יוסף צבי ברקן ואח', בפסקה 8 (נבו) 30.3.2023].

80. כאמור, תקנה 153 (ג) לתקנות, קובעת שיש להביא בחשבון את התנהלות הצדדים ואת הדרך שבה ניהלו את ההליך. לפיכך, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו לעיל ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לאסמכתאות שצורפו לסיכומיהם, ובשים לב לשיעור היקף אחריותם בנוזקי הרטיבות בהתאם לקביעת המומחה, ובשים לב גם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, החלטתי כך:

81. **בהליך הראשון - הליך 6/78/2023, ישולמו הוצאות ההליך באופן הבא:**

- א. הנתבעת 1, **נציגות הבית המשותף**, תשלם לתובעים **פייגשטיין גלב ו - קוצ'ורוב פייגשטיין ז'אנה**, את הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד, בסך כולל של 4,500 ₪.
- ב. הנתבעים 2-3 **יואבי ערן ו-יואבי ענת**, ישלמו לתובעים **פייגשטיין גלב ו - קוצ'ורוב פייגשטיין ז'אנה**, את הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד, בסך כולל של 9,000 ₪.
- ג. הנתבעת 4, **אסתר שחרור**, תשלם לתובעים **פייגשטיין גלב ו - קוצ'ורוב פייגשטיין ז'אנה**, את הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד, בסך כולל של 9,000 ₪.
- ד. יודגש כי סכומי הוצאות ההליך, הם בנוסף לסכומים המופיעים בסעיף 76 לעיל, בכל הקשור להשבת הדירה לקדמותה.

82. **בהליך השני - הליך 6/205/2023, ישולמו הוצאות ההליך באופן הבא:**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/78/2023
מס' תיק: 6/205/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

א. התובעת בהליך השני, חברת שלאור קפיטל בע"מ, תשלם לנתבעים 2-1 בהליך השני, פייגשטיין גלב ו - קוצ'ורוב פייגשטיין ז'אנה, את הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד, בסך כולל 5,000 ₪.

ב. התובעת בהליך השני, חברת שלאור קפיטל בע"מ, תשלם לנתבעת 3 בהליך השני, נציגות הבית המשותף, את הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד בסך כולל של 9,000 ₪.

ג. הנתבעים 4-5 בהליך השני, יואבי ערן ו-יואבי ענת, ישלמו לתובעת בהליך השני, חברת שלאור קפיטל בע"מ, את הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד בסך כולל של 9,000 ₪.

83. כלל ההוצאות שפורטו לעיל, ישולמו בתו שלוש ימים מהיום, שאם לא כן יישאו ריבית פיגורים לפי סעיף 5 (ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין, ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, כ"ו חשון תשפ"ה, 27 נובמבר 2024, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח-תקווה